RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.182 - SP (2015/0239713-2)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
ADVOGADOS	:	LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR E OUTRO(S) - SP154733 VICENTE COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF013134 CLEVERSON GOMES DA SILVA - SP183333 LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308 LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

1. Ação ajuizada em 14/4/10. Recurso especial interposto em 23/10/14. Autos atribuídos ao gabinete em 25/8/16. Julgamento: CPC/73.

2. Ação civil pública em que se pretende impor obrigação à recorrente de incluir, em seus contratos de consumo, multa de 2% sobre o valor da venda, caso seja descumprido prazo de entrega, bem como na hipótese de não devolução imediata do preço pelo exercício do direito de arrependimento.

3. O propósito recursal consiste em definir: i) a configuração de cerceamento de defesa; ii) a imposição judicial de multa moratória contra o fornecedor em contrato de adesão de venda de produtos nas relações do comércio varejista.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos.

5. A imposição de multa moratória para a hipótese de atraso no pagamento da compra é revertida, sobretudo, em favor da instituição financeira que dá suporte à compra dos produtos adquiridos a prazo pelo consumidor. Sob este ângulo, sequer há reciprocidade negocial a justificar a intervenção judicial de maneira genérica nos contratos padronizados da recorrente.

6. O vendedor do produto está obrigado a prestar seu serviço no tempo, lugar e forma contratados, e acaso incorra em mora deverá responder pelos respectivos prejuízos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado (arts. 394, 395, do CC).

7. É indevida a intervenção estatal para fazer constar cláusula penal genérica contra o fornecedor de produto em contrato padrão de consumo,

pois além de violar os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade, a própria legislação já prevê mecanismos de punição daquele que incorre em mora.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos A Seção, por maioria, dar parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Buzzi e Moura Ribeiro.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Sustentação oral pelo Dr. Celso Cintra Mori, representando a recorrente SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA.

Brasília (DF), 11 de setembro de 2019(Data do Julgamento).

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.182 - SP (2015/0239713-2)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
ADVOGADOS	:	LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR E OUTRO(S) - SP154733 VICENTE COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF013134 CLEVERSON GOMES DA SILVA - SP183333 LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308 LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.

Ação: civil pública, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da recorrente, devido à conduta abusiva em deixar de fazer constar no contrato padrão de adesão prazo para cumprimento de entregar o produto e multa moratória para hipótese de atraso, na qual requer seja compelida a recorrente nas seguintes condutas:

i) inserção de cláusula para cumprimento da sua obrigação de entregar o produto ao consumidor, sob pena de multa diária de R$ 30 mil por consumidor lesado;

ii) inserção de cláusula de multa moratória em valor correspondente a 2% do valor do produto, sob pena de multa diária de R$ 30 mil por consumidor lesado;

iii) dar ampla divulgação da decisão condenatória pelos meios de comunicação social, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Sentença: julgou procedentes os pedidos.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

> APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Objeto concernente ao dever da empresa ré de fazer constar em suas contratações o prazo para entrega de seus produtos e a multa em caso de descumprimento. Ausência de cerceamento de defesa, porquanto ainda que consideradas verdadeiras as alegações da ré, elas não teriam o condão de alterar o resultado do julgamento. Descabimento da alegação de inépcia da inicial. Condenação que se mantém, porquanto abusiva a celebração de contratos em que os prazo são unilateralmente impostos e sem qualquer vinculatividade (art. 39, inc. XII, do CDC). Manutenção da sentença Negado provimento.

Embargos de declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 130, 330, I, 585, I, 621, do CPC/73, 18, §1º, II, 39, XII, do CDC, 186, 475, do CC, bem como dissídio jurisprudencial.

Assevera que houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, pois pretendia que a prova testemunhal falassse sobre o prazo de entrega dos produtos comercializados.

Afirma que apenas realiza compra e veda, pura e simples, e que após o pagamento do preço, entrega ao cliente um documento não fiscal com as informações mais relevantes.

Aduz que em havendo mora de sua parte, o consumidor pode optar por receber um vale-crédito e que o cliente é sempre comunicado antecipadamente do prazo de entrega dos produtos, justamente para poder optar entre aguardar a entrega ou cancelar a compra com a devolução do dinheiro.

Insurge-se contra a condenação que lhe foi imposta, porque não se

pode falar em desequilíbrio contratual, pois resta ao consumidor ajuizar ação de entrega de coisa incerta, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Parecer do MPF: opina pelo não conhecimento do recurso.

Admissibilidade: o recurso não foi admitido pelo TJ/SP, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, que foi convertido em recurso especial.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.182 - SP (2015/0239713-2)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
ADVOGADOS	:	LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR E OUTRO(S) - SP154733
		VICENTE COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF013134
		CLEVERSON GOMES DA SILVA - SP183333
		LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308
		LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ATESTADA PELA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM CONTRATOS DE ADESÃO. ENTREGA DE PRODUTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO EXERCÍCIO DO ARREPENDIMENTO. LIMITES DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

1. Ação ajuizada em 14/4/10. Recurso especial interposto em 23/10/14. Autos atribuídos ao gabinete em 25/8/16. Julgamento: CPC/73.

2. Ação civil pública em que se pretende impor obrigação à recorrente de incluir, em seus contratos de consumo, multa de 2% sobre o valor da venda, caso seja descumprido prazo de entrega, bem como na hipótese de não devolução imediata do preço pelo exercício do direito de arrependimento.

3. O propósito recursal consiste em definir: i) a configuração de cerceamento de defesa; ii) a imposição judicial de multa moratória contra o fornecedor em contrato de adesão de venda de produtos nas relações do comércio varejista.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos.

5. A imposição de multa moratória para a hipótese de atraso no pagamento da compra é revertida, sobretudo, em favor da instituição financeira que dá suporte à compra dos produtos adquiridos a prazo pelo consumidor. Sob este ângulo, sequer há reciprocidade negocial a justificar a intervenção judicial de maneira genérica nos contratos padronizados da recorrente.

6. O vendedor do produto está obrigado a prestar seu serviço no tempo, lugar e forma contratados, e acaso incorra em mora deverá responder pelos respectivos prejuízos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado (arts. 394, 395, do CC).

7. É indevida a intervenção estatal para fazer constar cláusula penal genérica contra o fornecedor de produto em contrato padrão de consumo, pois além de violar os princípios da livre iniciativa e da autonomia da

vontade, a própria legislação já prevê mecanismos de punição daquele que incorre em mora.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.182 - SP (2015/0239713-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR E OUTRO(S) - SP154733
VICENTE COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF013134
CLEVERSON GOMES DA SILVA - SP183333
LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

O propósito recursal consiste em definir: i) a configuração de cerceamento de defesa; ii) a imposição judicial de multa moratória contra o fornecedor em contrato de adesão de venda de produtos nas relações do comércio varejista.

- Do cerceamento de defesa

A recorrente se insurge contra a solução do acórdão recorrido, por defender que os contratos firmados com seus clientes são orais, tornando-se inviável sua comprovação documental. Nessa linha, argumenta ser indispensável a produção de prova testemunhal como única forma de demonstrar que houve cumprimento das obrigações contratuais.

Ao contrário do que pretende persuadir em sua argumentação, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a suficiência das provas produzidas nos autos para atestar que a recorrente não cumpria o prazo de entrega dos produtos comercializados.

Em sentença, o magistrado registrou “pelo exame da prova documental coligida, que a ré não comprovou que estabelece, nos contratos

verbais firmados com seus clientes, prazo para o cumprimento de sua obrigação de entrega, bem como sanção para o caso de entrega", sem contar que "os documentos dão conta de vários casos em que os produtos adquiridos foram entregues em datas posteriores e muito além da preestabelecida, causando prejuízo aos consumidores" (e-STJ fl. 181).

Em grau recursal, o TJ/SP confirmou que "há prova suficiente nos autos para manter o resultado da sentença", afastando o alegado cerceamento de defesa, afinal "ainda que demonstrada pela prova testemunhal que se pretendia produzir, o fato de que os consumidores eram verbalmente alertados quanto à existência de prazo, a medida seria inócua porquanto o consumidor continuaria sem qualquer garantia quanto à data de entrega dos produtos adquiridos e com mecanismos mais morosos e menos eficazes para fazer valer seus direitos" (e-STJ fl. 260).

Como visto, foi devidamente fundamentado em primeiro e segundo graus de jurisdição os motivos em torno da desnecessária produção de prova testemunhal ao desfecho do litígio, bem como a suficiência dos demais elementos de convicção acerca da conduta abusiva da recorrente no cumprimento dos prazos na comercialização dos produtos.

Esta fundamentação está de acordo com a jurisprudência do STJ, razão porque deve ser mantida (AgInt no AREsp 1113310/SP, Quarta Turma, DJe 29/03/2019; AgInt no REsp 1653868/SE, Terceira Turma, DJe 20/03/2019).

- Da imposição judicial de multa moratória em contrato de adesão – violação dos 18, §1º, II, 39, XII, do CDC, 186, 475, do CC

A recorrente sustenta que não existe amparo legal para que se adicione uma previsão em contratos de adesão, pois o CDC limita-se a facultar a

modificação de cláusulas contratuais ou a declaração de sua nulidade.

Ademais, afirma que o pedido é juridicamente impossível na medida em que o Judiciário pode decretar a anulação ou no máximo a revisão de cláusulas abusivas, mas não tem autorização para se sobrepor à inexistência de manifestação de vontade das partes, impondo uma previsão que jamais foi pactuada por elas.

O tema objeto do presente recurso especial ainda não foi pacificado na Segunda Seção do STJ.

Há precedente da Terceira Turma em que se definiu, por maioria de votos, pela manutenção da decisão que, sob o fundamento de reequilibrar a relação de consumo, determinou a integração dos contratos celebrados por empresa do comércio varejista com a previsão de multa de 2% sobre o valor do produto na hipótese de descumprimento do prazo de entrega ou de atraso na devolução dos valores pagos quando exercido o direito de arrependimento.

A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:

> RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE COMINAÇÃO DE MULTA APENAS EM FACE DA MORA DO CONSUMIDOR. ASSIMETRIA A MERECER CORREÇÃO. HARMONIA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL A SER RESTABELECIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PATENTE INOVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE ACERCA DE QUESTÕES ALEGADAMENTE OMISSAS, MAS NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO.
> 1. Ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo buscando restabelecer o equilíbrio de contrato de adesão relativo a fornecimento de produtos, aplicando a mesma multa prevista para a mora do consumidor para as hipóteses de atraso na entrega das mercadorias ou de devolução imediata dos valores pagos.
> 2. Inocorrência de violação ao disposto no art. 535 do CPC/73, quando o acórdão recorrido dá expressa solução às questões centrais, mesmo que não examine pontualmente cada um dos argumentos suscitados pelas partes. Caso concreto em que se alega omissão em relação a questões que sequer

> foram devolvidas quando da interposição de recurso de apelação.
> 3. Possibilidade de intervenção judicial nos contratos padronizados de consumo de modo a restabelecer o sinalagma negocial, fazendo incidir a mesma multa prevista para a mora do consumidor nos casos de atraso na entrega dos produtos ou de devolução imediata dos valores pagos quando exercido o direito de arrependimento, com fundamento tanto no CDC, como no próprio Código Civil (arts. 395, 394 e 422) ao estatuir os efeitos da mora e a submissão dos contratantes à boa-fé objetiva.
> 4. Manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor.
> 5. Manutenção da decisão que, reequilibrando a relação de consumo, determina a integração dos contratos celebrados pela ré da previsão de multa de 2% sobre o valor do produto no caso de descumprimento do prazo de entrega ou de atraso na devolução dos valores pagos quando exercido o direito de arrependimento. Precedente.
> 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
> (REsp 1548189/SP, Terceira Turma, DJe 06/09/2017)

Posteriormente, a mesma questão jurídica foi devolvida à apreciação da Quarta Turma que, por maioria de votos, decidiu com base em outros fundamentos de modo diverso, pelo afastamento da imposição judicial de multa moratória em desfavor da empresa fornecedora da mercadoria.

A ementa do acórdão deste julgamento foi redigida nos seguintes termos:

> DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA OS CASOS DE ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA E DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR ARREPENDIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA NO CONTRATO DE MULTA EM PROL DO FORNECEDOR PASSÍVEL DE INVERSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
> 1. Ação civil pública proposta com o objetivo de, sob o imperativo da reciprocidade, impor cláusula penal ao fornecedor de bens móveis, nos casos de atraso na entrega da mercadoria e na demora de restituição do valor pago quando do exercício do direito do arrependimento, ante a premissa de que o consumidor é penalizado com a obrigação de arcar com multa moratória quando atrasa o pagamento de suas faturas de cartão de

crédito.
2. Dado que ao Poder Judiciário não é atribuída a tarefa de substituir o legislador, a "inversão" da cláusula penal deve partir do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do CDC.
3. No caso dos autos, a empresa fornecedora de bens móveis não cobra, no contrato de compra e venda, multa moratória, motivo por que o princípio do equilíbrio contratual não pode ser invocado para impor a multa.
4. No pacto de compra e venda, a empresa fornecedora envia a mercadoria após a confirmação de pagamento pela operadora de cartão de crédito, inexistindo risco de mora, daí a desnecessidade de previsão de cláusula penal, não havendo multa contratual a ser contra ela "invertida".
5. O simples fato de o fornecedor disponibilizar, dentre outros meios de pagamento, em seu sítio da internet, compra por meio de cartão de crédito, de diferentes bandeiras, à escolha do consumidor, não autoriza a imposição de cláusula penal como corolário do equilíbrio contratual.
6. O contrato de compra e venda celebrado entre fornecedor de bens móveis e o consumidor não se confunde com o pacto realizado entre este e a operadora de cartão de crédito de sua preferência, possuindo cláusulas próprias e incomunicáveis.
7. A multa cobrada pela administradora do cartão, em face do atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, é contrapartida justificada pela obtenção do crédito de forma fácil e desembaraçada, sem que o consumidor tenha de prestar garantia adicional alguma, além da promessa de pagar no prazo acertado.
8. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, impõe somente a atualização monetária do valor pago pelo comprador nos casos de exercício do direito de arrependimento, de sorte que a imposição de multa moratória, em abstrato, por sentença em ação coletiva, nessa hipótese, carece de previsão legislativa.
9. O estímulo ao cumprimento dos prazos para a entrega de mercadorias e devolução do pagamento em caso de desistência de compra é efetuado pela dinâmica do próprio mercado, que pune aqueles que prestam serviço deficiente, dispondo os consumidores de variados canais para tornarem públicas suas reclamações e elogios, além de contar com o Poder Judiciário naqueles casos concretos em que a mora do fornecedor ultrapasse os limites da razoabilidade.
10. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido.
(REsp 1412993/SP, Quarta Turma, DJe 07/06/2018)

Vale dizer que a controvérsia está presente em diversas demandas coletivas, pois o MP/SP ajuizou ações civis públicas em face de diversas empresas do comércio a varejo, culminando em soluções judiciais divergentes.

Considerando a sensibilidade desta questão, ainda não apreciada em embargos de divergência pela Segunda Seção, a Terceira Turma decidiu remeter o recurso especial a este Colegiado, nos termos do art. 14, II, do RISTJ.

É fato que um dos objetivos do CDC é reequilibrar as relações de consumo, reconhecendo a posição de hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor, a qual pode se manifestar de diversas formas (neste sentido, veja-se REsp 1.178.105/SP, Terceira Turma, DJe 25/04/2011). Para essa finalidade, a legislação dispõe de um grande acervo de regras e medidas, inclusive dispondo sobre a nulidade de cláusulas contratuais livremente estabelecidas na aquisição de produtos ou serviços.

Percebe-se, assim, uma clara relativização da liberdade contratual no bojo das relações de consumo: aplica-se o milenar princípio *pacta sunt servanda* até o momento em que se detecta a presença de cláusula abusiva ao consumidor (nesse sentido: AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, DJ 15/05/06; AgRg no REsp 849.442/RS, Quarta Turma, DJ 04/06/2007; AgRg no REsp 1245399/SC, Terceira Turma, DJe 04/03/2013).

No entanto, deve-se ter em mente que a relativização desse princípio não significa sua extinção. Dessa maneira, enquanto não houver abusos, fornecedores e consumidores dispõem de uma grande margem de liberdade para a celebração de diferentes formas de contrato.

Na presente hipótese, não se verifica abusividade das cláusulas contratuais firmadas pela recorrente a ponto de exigir uma atuação estatal supletiva. Analisando as razões recursais em conjunto com o acórdão impugnado, a

intervenção estatal nos contratos a serem celebrados pela recorrente não encontra fundamento na legislação consumerista.

Apesar de as cláusulas abusivas constarem em rol aberto no CDC (REsp 1479039/MG, Segunda Turma, DJe 16/10/2015), a prática imputada à recorrente dificilmente poderia ser subsumida a alguns dos incisos do art. 51 do CDC, tampouco de outros dispositivos da legislação em vigor. De igual modo, não resta demonstrado, em nenhum momento, qual a abusividade da cláusula penal a exigir a sua inclusão obrigatória também para os atos da recorrente.

O vendedor do produto está obrigado a prestar seu serviço no tempo, lugar e forma contratados, e acaso incorra em mora deverá responder pelos respectivos prejuízos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado (arts. 394, 395, do CC).

É importante frisar que a imposição de multa moratória para a hipótese de atraso no pagamento da compra é revertida, sobretudo, em favor da instituição financeira que dá suporte à compra dos produtos adquiridos a prazo pelo consumidor, quando da cobrança da respectiva fatura.

Sob este ângulo, sequer há reciprocidade negocial a justificar a intervenção judicial de maneira genérica nos contratos padronizados da recorrente.

Além disso, não se desconhece a tese firmada recentemente pela Segunda Seção de que "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (Tema 971, DJe 25/06/2019).

Todavia, não parece ser apropriado utilizar as razões de decidir do referido julgamento em sede de recurso repetitivo para o correto deslinde da presente controvérsia, pois tratam de realidades muito distintas, com impactos diferenciados sobre o consumidor.

Como regra, bens de consumo duráveis, se comparados com bens imóveis, possuem valores reduzidos, o que reduz na mesma proporção o impacto negativo das cláusulas penais aplicadas sobre seu preço. Além disso, bens de consumo duráveis não contam com a essencialidade que os bens imóveis possuem para aqueles que os adquirem, sendo muitas vezes o projeto de toda uma vida.

De qualquer ângulo, percebe-se que é indevida a intervenção estatal para fazer constar cláusula penal genérica contra o fornecedor de produto em contrato padrão de consumo, pois além de violar os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade, a própria legislação já prevê mecanismos de punição daquele que incorre em mora.

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.182 - SP (2015/0239713-2)

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

Com a vênia dos eminentes colegas que entendem de modo diverso, mantenho a posição de defendi quando do julgamento do REsp 1.548.189/SP, junto à Colenda Terceira Turma, posicionamento que, àquela assentada sagrou-se vencedor, mas que, agora, restou superado pela maioria da Colenda Segunda Seção.

O acórdão ora recorrido, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim como no precedente de minha relatoria, entendeu procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual pois a ré *"cria situação de insegurança jurídica e de desigualdade, pois, se as obrigações do consumidor tem termo certo sob pena de execução imediata, a obrigação dela, sem prazo certo, é sempre mais discutível, nebulosa e, por isso, cria um ambiente permissivo a maior demora na resolução dos conflitos."*

Na sentença, por outro lado, concluiu o magistrado haver previsão de multa moratória em face do consumidor, mas não do fornecedor, tendo o acórdão acatado a mesma conclusão. O silogismo, é verdade, fora feito com base no que normalmente acontece, pelo que se extrai da afirmação pelo magistrado: *"não há contrato de consumo no qual o consumidor não esteja sujeito a multa moratória"* (fl. 182 e-STJ).

A par de um excesso de abstração, a revisão desta conclusão no caso concreto, notadamente a verificação da assertiva de que o recorrente não cobra multa dos compradores adquirentes de seus produtos, apenas protesta o valor dos títulos impagos, não prescindiria do exame do contexto fático-probatório, o que se mostra vedado em sede de recurso especial.

Mantida, assim, a determinação constante na sentença, à sociedade empresária do ramo de vendas de materiais de construção no varejo, de que estabeleça em todos os contratos padronizados "multa moratória para o caso de mora (atraso) no cumprimento da sua obrigação de entregar o produto ao consumidor, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor do produto, sem prejuízo dos juros legais e da reparação por perdas e danos.

Não divirjo do voto da e. Relatora acerca do afastamento da alegação de cerceamento de defesa, mas dissinto da relatora no mérito propriamente dito, acerca da possibilidade de aplicação à fornecedora vendedora da multa moratória prevista contratualmente no caso de inadimplemento do consumidor.

Aduziu-se a violação aos arts. 18, §1º, II e 39, XII, do CDC, 186 e 475 do CCB.

Não há afronta às normas do CDC, senão, pelo contrário, a perfeita conformidade do acórdão ao quanto prescrito pelo legislador, cristalizada a conclusão fática de que há cobrança de multa dos consumidores pelo recorrente.

Já no art. 4º do CDC, de caráter eminentemente principiológico, inserido no capítulo da política nacional de consumo (capítulo II) da Lei 8.078/90, estabeleceu-se que:

> ***Art. 4º*** *A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o* ***atendimento das necessidades dos consumidores****, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,* ***a proteção de seus interesses econômicos****, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a* ***transparência e harmonia das relações de consumo****, atendidos os seguintes princípios:*
> *(...)*
> *III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e* ***compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico****, de modo a* ***viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica*** *(art. 170, da Constituição Federal), sempre* ***com base na boa-fé*** *e* ***equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores****;*

O Código, antes de tudo, exige das políticas públicas **o atendimento das necessidades do consumidor**, enfatizando, como não poderia deixar de ser, o respeito à saúde, à segurança, e à proteção dos seus interesses econômicos e, especialmente, a transparência e harmonia nas relações consumeristas.

É exatamente por força dessa desarmonia verificada nestas relações que o acórdão recorrido entendeu por bem manter a procedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público de São Paulo.

A verdade é que, confeccionados os contratos, padronizados e por adesão, de venda e compra no comércio varejista pela ré e, dentro deste complexo negocial, a concessão de crédito para a aquisição do produto com a previsão de punição da mora do consumidor, nada dispondo, todavia, acerca de punição pela mora do fornecedor, atentou-se contra o necessário equilíbrio contratual e harmonia na relação de consumo.

Sobre o princípio do equilíbrio contratual, relembra **Bruno Miragem,** *verbis:*

> *O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, e o caráter desigual com que este se relaciona com o fornecedor, ressaltam a importância do princípio do equilíbrio no direito do consumidor. Este parte, exatamente, do pressuposto da vulnerabilidade do consumidor e, portanto, sustenta a necessidade de reequilíbrio da situação fática de desigualdade por intermédio da tutela jurídica do sujeito vulnerável. Da mesma forma, o principio do equilíbrio incide sobre as conseqüências patrimoniais das relações de consumo em geral para o consumidor, protegendo o equilíbrio econômico das prestações do contrato de consumo.*
>
> *Segundo ensina Laurence Fin-Langer, o princípio do equilíbrio pode ser visto desde um sentido descritivo, no qual constitui a explicação das normas de direito positivo que protegem o equilíbrio contratual, assim como* ***em um sentido normativo, estabelecendo ele próprio uma conduta devida a ser observada pelas partes no direito dos contratos****. Em direito do consumidor este caráter descritivo decorre da interpretação e aplicação das normas que sustentam a proteção do*

equilíbrio do contrato, como é o caso do artigo 5º, V, e o artigo 51, ambos do CDC. Já no que se refere ao seu caráter normativo, o princípio impõe que se estabeleça a proteção do equilíbrio das partes, sendo considerado como critério de interpretação das normas legais e do próprio contrato, assim como nas hipóteses de integração do negócio jurídico (artigo 51, § 2º), no preenchimento de eventuais lacunas.

Assim, é possível identificar dentre os efeitos básicos do princípio do equilíbrio sobre as relações de consumo: a) a proteção da posição do consumidor em face da sua vulnerabilidade; b) a proteção do equilíbrio econômico do contrato. Projeta-se, assim, como desenvolvimento do principio da igualdade substancial presente da Constituição da República.

A proteção da posição do consumidor em face de sua vulnerabilidade desenvolve-se basicamente a partir da limitação do campo de atuação do fornecedor, por conta de sua posição dominante, estabelecendo uma proibição geral ao abuso do direito. Neste sentido, o artigo 6º, IV, estabelece o direito básico do consumidor à "proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços". No caso das cláusulas abusivas isto é representativo quando se observa que serão consideradas nulas pelo CDC não apenas as cláusulas contratuais relativas ao equilíbrio econômico das prestações das partes, mas também aquelas que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada" (artigo 51, IV), independente do caráter desta desvantagem, como é o caso da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor, ou a que pré-autoriza de modo amplo o fornecedor a agir em nome do consumidor para satisfazer interesse preponderante do representante (cláusula-mandato).

O equilíbrio da relação entre consumidor e fornecedor, de outro modo, é protegido não apenas com relação ao contrato, senão também com relação à responsabilidade civil extracontratual (pela regra da responsabilidade objetiva, sem culpa), assim como pelo equilíbrio processual das partes, garantido pelo papel ativo do juiz na lide, mas principalmente pela possibilidade de inversão do ônus da prova. (in Curso de Direito do Consumidor, 3ª ed. em e-book, Ed. RT, 2014, item 4.4*)*

A ausência de semelhante disposição contratual a punir a fornecedora,

certamente, não decorre do fato de inexistir no ordenamento norma da qual se extraia tal obrigação, mas, sim, porque os contratos são confeccionados por ela própria, limitando-se, pois, a imputar àqueles que simplesmente a ele aderem as penalidades por eventuais inadimplementos, aproveitando-se de sua posição de vantagem na relação.

O resultado, pois, não é outro senão a perenização de um estado de desigualdade, em que aos consumidores cominam-se multas em decorrência do descumprimento de suas obrigações, mas não aos fornecedores, quando, na verdade, deveriam, em face da diretriz constitucional de proteção ao consumidor, e diante do necessário equilíbrio estabelecido no sinalagma contratual, buscar prestar, de forma segura, as obrigações a que a lei ou o contrato lhe impõe dentro dos prazos assinados e sob os mesmos institutos coercitivos.

Os prazos, não se olvide, por vezes são determinantes na hora de decidir pela concretização do negócio com este ou aquele fornecedor, impondo-se, pois, que, uma vez acertados, sejam devidamente cumpridos, vindo a instituição da multa moratória a compelir o adimplemento e, acaso descumprido, a compensar o consumidor que vê frustrada a sua legítima expectativa de atendimento ao que higidamente obrigou-se o fornecedor, ou seja, no modo, tempo e lugar acordados.

O que realmente sobreleva é a insindicável conclusão acerca da incidência de multa moratória contra o consumidor nos negócios celebrados pela ré e a ausência de previsão de penalidade em seu favor, podendo-se equilibrar a desvantagem gerada no intuito de bem fazer cumprir a obrigação legal de imediata devolução do valor pago (prevista no art. 49) ou de cumprimento da obrigação em determinado prazo (prevista no art. 39), sob pena de multa.

Ainda sobre o princípio da livre iniciativa, é necessário registrar que o estatuto consumerista, em sua matriz, mediante um necessário intervencionismo estatal sobre as relações privadas, veio arrefecer a aplicação do princípio da autonomia da vontade, reequilibrando uma relação em que o fornecedor, por sua posição de prevalência técnica e econômica, pode vir a submeter o consumidor contratualmente a obrigações abusivas ou iníquas, ou mesmo a sonegar-lhe direitos em contrato confeccionado por adesão e celebrado com parte presumivelmente vulnerável.

Sob o magistério de Bruno Miragem, relembro lição acerca da alteração do modelo contratual pautado pela força vinculante da vontade dos contratantes para um modelo em que o Estado vem a atuar no reequilíbrio da relação desigual que se estabelece nas relações de consumo, coadjuvadas pela padronização de contratos:

> *(...) a grande transformação do direito dos contratos se dá, durante o século XX, em face do surgimento de uma nova realidade fática contratual. O desenvolvimento dos meios de produção e comércio no segundo pós-guerra (pós-1945), deu causa ao conhecido fenômeno da massificação dos contratos.*
> *Neste sentido, a incorporação de milhões de pessoas ao mercado de consumo e a necessidade do estabelecimento de práticas comercias e contratuais com todos estes novos potenciais contratantes, deu causa a uma nova realidade, de maior distanciamento entre os contratantes, a necessidade de estipulação de contratos padronizados, nos quais um dos contratantes apenas adere às cláusulas pré-estabelecidas (contratos de adesão/condições gerais dos contratos), assim como novas técnicas de persuasão sobre a conveniência ou oportunidade da aquisição ou contratação de bens e serviços, por intermédio de uma florescente e profissionalizada atividade publicitária.*
> *É nesse contexto que surge a própria identidade desta massa de contratantes dos produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, os consumidores. Parte-se então de uma nova premissa no reconhecimento das relações de consumo, que ao lado da dicotomia até então examinada sob o prisma social, político e jurídico, de trabalhadores e empregadores, uma segunda dicotomia, mais complexa e difusa (porquanto todas as pessoas seriam a algum tempo, consumidores) se estabeleceu, entre consumidores e fornecedores.*

> *E neste caso, a teoria dos contratos, dado o caráter contratual típico das relações de aquisição de produtos e serviços pelos consumidores, vai sofrer inegáveis transformações. Em primeiro lugar, supera-se a premissa clássica da igualdade formal entre todos os indivíduos, desenvolvida ainda pelas escolas jusracionalistas dos séculos XVII e XVIII, para se admitir a existência de circunstâncias objetivas, na realidade social e econômica, nas quais os contratantes - consumidores e fornecedores - serão desiguais na determinação e direção da relação contratual. Neste caso reconhece-se a necessidade de reequilíbrio da relação entre as partes, o que se tornará possível mediante o reconhecimento de proteção jurídica àquele que é mais fraco na relação, o consumidor. A partir disso é que diversos sistemas jurídicos passam a implementar legislações específicas de proteção do consumidor.*
>
> *Dentre os principais fatores de influência do direito do consumidor na renovação da teoria contratual em direito privado, está a constatação, no que respeita aos contratos de consumo, que o reequilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores e a proteção da parte vulnerável do contrato está na determinação de novos deveres aos fornecedores, tais como os deveres de transparência, informação e boa-fé. No caso, a decisão de contratar do consumidor deve ser orientada a partir da exigência do cumprimento destes deveres pelo fornecedor. Claudia Lima Marques, em sua destacada obra sobre contratos, divide o exame dos contratos de consumo em quatro princípios essenciais, quais sejam: os princípios da transparência, da boa-fé, da equidade e da confiança, o que, de certo modo demonstra os aspectos mais importantes que o direito dos contratos de consumo vai apresentar, em contraposição, em um primeiro momento, ao tratamento que a disciplina das obrigações ainda vai observar no direito civil tradicional. (op. cit.* Item 2.1*)*

A intervenção judicial, pois, ocorre dentro da hipótese constitucionalmente autorizada e segundo os éditos legais reitores, seja o estatuto de defesa do consumidor, a prever um necessário equilíbrio e harmonia na relação jurídica de consumo, seja o próprio Código Civil, ao estabelecer nos seus arts. 395, 394 e 422, os efeitos da mora e a submissão dos contratantes à boa-fé objetiva.

Desvia-se, sobremaneira, de hígido equilíbrio contratual e de um necessário agir probo, a estipulação de penalidade apenas para o

descumprimento das obrigações imputadas à parte vulnerável na relação de consumo estabelecida.

A alegação de que a lei não impõe o estabelecimento de multa no caso de inadimplemento inobserva os deveres que decorrem da boa-fé objetiva e se divorcia do próprio sistema de defesa do consumidor, que tem por premissa a harmonia, igualdade e equilíbrio da relação consumerista, razão da norma contida no §4º do art. 51 do CDC, a estabelecer que: *"É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código* ***ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.****"*

A premência do alcance do necessário equilíbrio, que, inegavelmente, não fora garantido permeia o código de defesa do consumidor em vários dispositivos.

De se destacarem as normas que estabelecem como abusivas as cláusulas que *"deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor"* (art. 51, inciso IX); *"permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral"* (art. 51, inciso X); *"obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor"*;

A busca desse nivelamento entre os atores da relação jurídica de consumo é, ainda, observada na determinação de redação de cláusulas limitativas de direitos com destaque, o estabelecimento da facilitação da defesa, a vedação do excesso de onerosidade, a abusividade da restrição a direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, dentre tantas outras.

As práticas abusivas previstas no art. 39 do CDC e as abusividades e iniquidades arroladas no art. 51 do CDC não são taxativas, podendo, sim, ser

reconhecidas pelo magistrado no atendimento dos princípios que são próprios do microssistema protetivo do consumidor e das demais normas do ordenamento a informarem, de modo subsidiário, a relação consumerista.

Está na matriz principiológica do Código do Consumidor, e aqui me refiro especialmente à harmonia e igualdade nas relações de consumo, a possibilidade de o Estado-jurisdição, mesmo na ausência de norma específica no microssistema consumerista a disciplinar a abusividade da previsão assimétrica de multa moratória nos contratos de consumo, garantir que em todas as fases do desenvolvimento da relação contratual esteja presente o equilíbrio obrigacional, manifestação da função integradora que a lei entrega ao juízo e, assim, determinar a inserção de multa diante da mora do fornecedor indevidamente olvidada no contrato padronizado.

Não há, por outro lado, falar em maltrato aos arts. 39, inciso XII, e 49 do CDC. Estes os termos dos referidos artigos:

> ***Art. 39.*** *É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:*
> *(...)*
> *XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.*
>
> ***Art. 49.*** *O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.*
>
> ***Parágrafo único.*** *Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.*

As normas que deles se extraem limitam-se a determinar ao fornecedor o estabelecimento expresso de prazo para o cumprimento da obrigação contratada (art. 39) e estabelecer o direito à restituição imediata do valor pago

pelo consumidor, acaso exercido o direito de arrependimento (art. 49).

Inviável com base nelas concluir-se, através de qualquer prisma interpretativo, inclusive pelo que nelas não se contém, a impossibilidade de o cumprimento das obrigações ali erigidas ser coadjuvado por multa em caso de mora do fornecedor.

Pelo contrário, o legislador ao exigir que o prazo seja estabelecido expressamente e que a devolução dos valores pagos seja imediata tem de partir da premissa lógica de que os comandos serão observados. De que serviria o estabelecimento de prazo expresso ou a determinação da imediata devolução de valores se o descumprimento destas obrigações legais não pudesse ser de alguma forma penalizado?

Não identifico, assim, qualquer afronta ao CDC ou ao Código Civil.

Por derradeiro, esse atuar por parte do Estado-jurisdição, fazendo integrar assimétrica relação jurídica de consumo em relação às penalidades aplicáveis entre as partes, já fora levado a efeito por esta Corte Superior e penso não haver distinção ontológica entre a relação consumerista de compra e venda de um imóvel e a relação consumerista de compra e venda de um eletrodoméstico, ou de material de construção, aplicando-se a uma e outra as regras a ditarem a necessidade de estabelecimento de um equilíbrio e, assim, a possibilitar o compartilhamento de multas moratórias.

Refiro-me ao recurso especial da Colenda 4ª Turma e ao recurso especial repetitivo nº 1.614.721 em que se discutia a resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor em que o **acordo não previa** a aplicação de penalidade decorrente da mora/descumprimento definitivo ao vendedor, senão multa moratória ao adquirente, concluindo-se pela possibilidade de fazer estender a regra contratual a estabelecer multa moratória em desfavor do comprador ao inadimplemento do vendedor.

Esta a ementa do julgado:

> *DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA (VENDEDOR). DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DO USO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO, A TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA, DE LAUDO CONFECCIONADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA PARTE VENCEDORA. DESCABIMENTO. EXEGESE DOS ARTS. 19 E 20 DO CPC. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA MULTA EXCLUSIVAMENTE EM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE DE MORA OU INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.*
>
> *1. Apesar de a rescisão contratual ter ocorrido por culpa da construtora (fornecedor), é devido o pagamento de aluguéis, pelo adquirente (consumidor), em razão do tempo em que este ocupou o imóvel. O pagamento da verba consubstancia simples retribuição pelo usufruto do imóvel durante determinado interregno temporal, rubrica que não se relaciona diretamente com danos decorrentes do rompimento da avença, mas com a utilização de bem alheio. Daí por que se mostra desimportante indagar quem deu causa à rescisão do contrato, se o suporte jurídico da condenação é a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes.*
>
> *2.* ***Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor - em situações de análogo descumprimento da avença. Assim, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento.*** *Assim, mantém-se a condenação do fornecedor - construtor de imóveis - em restituir integralmente as parcelas pagas pelo consumidor, acrescidas de multa de 2% (art. 52, § 1º, CDC), abatidos os aluguéis devidos, em vista de ter sido aquele, o fornecedor, quem deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.*
>
> *3. Descabe, porém, estender em benefício do consumidor a cláusula que previa, em prol do fornecedor, a retenção de valores a título de comissão de corretagem e taxa de serviço, uma vez que os mencionados valores não possuem natureza de cláusula penal moratória, mas indenizatória.*

4. O art. 20, caput e § 2º, do Código de Processo Civil enumera apenas as consequências da sucumbência, devendo o vencido pagar ao vencedor as "despesas" que este antecipou, não alcançando indistintamente todos os gastos realizados pelo vencedor, mas somente aqueles "endoprocessuais" ou em razão do processo, quais sejam, "custas dos atos do processo", "a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico". Assim, descabe o ressarcimento, a título de sucumbência, de valores despendidos pelo vencedor com a confecção de laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua confiança. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 955.134/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. ***(REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)***

Com apoio nestes fundamentos, com a máxima vênia daqueles que dão provimento ao recurso, tenho que o acórdão recorrido merece integral manutenção, razão por que a ele nego provimento.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2015/0239713-2 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.656.182 / SP**

Números Origem: 01347135420108260100 101347130 13471354201082601 00 13730 20140000465384 20140000603784 43161137909 431611379098 5830020101347130 75610 8779 9580

PAUTA: 11/09/2019 JULGADO: 11/09/2019

Relatora
Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
ADVOGADOS	:	LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR E OUTRO(S) - SP154733
		VICENTE COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF013134
		CLEVERSON GOMES DA SILVA - SP183333
		LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308
		LAIS DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(S) - DF059384
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentação oral pelo Dr. Celso Cintra Mori, representando a recorrente SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Vencidos os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Buzzi e Moura Ribeiro.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.